

Aspectos Regulatórios de Telecomunicações

sessão 3/2026

Prof MS Clayton Jones Alves da Silva



O que vimos nas Sessões 1 e 2

Do monopólio estatal (Telebrás) à privatização de 1998, chegamos à **Lei Geral de Telecomunicações** (LGT – Lei nº 9.472/1997), que organiza o setor em 4 livros e cria a Anatel como órgão regulador.

Aprofundamos os **dois primeiros níveis** do arcabouço regulatório: como a **Anatel** se estrutura, como ela cobra pela fiscalização (**FISTEL**) e como funciona a gestão do espectro de radiofrequências.



Arcabouço Regulatório

Conjunto de normas, princípios e instituições que disciplinam o setor de telecomunicações.



Anatel

Agência reguladora responsável por fiscalizar, normatizar e promover o desenvolvimento do setor.



FISTEL

Fundo que financia as atividades de fiscalização e o desenvolvimento de telecomunicações.



Gestão do Espectro

Administração e uso eficiente do espectro de radiofrequências, recurso limitado e estratégico.



1 • Constituição Federal

✓ VISTO NA
SESSÃO 1



2 • Leis Federais – LGT ★ hoje

✓ VISTO NA
SESSÃO 1



Decretos Presidenciais



3 • Regulamentos da Anatel ★ hoje

✓ VISTO NA
SESSÃO 2



Outorgas e Licenças



Fundos e Incentivos ★ hoje



Decisões e Pareceres

O que vamos ver **hoje**



BLOCO 1

Segmentos do Mercado

Como o mercado de telecom se divide — serviços, fornecedores e valor agregado.



BLOCO 2

Outorgas, na prática

Comparativo completo de concessão, permissão e autorização — com exemplos reais.



BLOCO 3

Novo Marco 2019

Lei 13.879/2019, bens reversíveis e a migração das concessões de telefonia fixa.



BLOCO 4

SLP e o Exército

O Serviço Limitado Privado, a EBNet, a RITex e as redes táticas do EB.



BLOCO 5

Demais Serviços

SMP, SME, SeAC, SCM e STFC — o que cada um regula, na prática.



BLOCO 6

Tributos Setoriais

FISTEL (recap), FUST e FUNTEL — para onde vai o dinheiro arrecadado.

Os três **segmentos** do mercado de telecom

SEGMENTO		AGENTES PRIVADOS
	Serviços de Telecomunicações	Empresas que detêm concessão ou autorização para prestação de serviços — Telefonia Fixa, Comunicações Móveis, Comunicação Multimídia, TV por Assinatura, Radiodifusão e outros.
	Produtos e serviços para Prestadoras	Fornecedores de equipamentos e prestadores de serviço que dão suporte à prestação de serviços de telecomunicações, inclusive fornecedores de capacidade espacial.
	Serviços de Valor Agregado	Empresas prestadoras de serviços que têm como suporte principal serviços de telecomunicações — mas não são, em si, serviços de telecom (recorde o Art. 61 da LGT).

Sub-segmentos: quem detém o quê

SUB-SEGMENTO	OUTORGA TÍPICA (ATUAL)
 Telefonia Fixa	Concessão ou autorização para o STFC.
 Comunicação Móvel	Autorização de SMP, SME, Rádiochamada, SMGS, SMA ou SMM.
 Comunicação Multimídia	Autorização de SCM ou redes/circuitos especializados.
 TV por Assinatura	Concessão de TV a Cabo ou autorização para MMDS, DTH e TV por assinatura.
 Rádiodifusão	Concessão de Rádio e TV ou autorização para transmissão/repetição.
 Outros serviços	Autorização para SLP, Rádio Cidadão e Radioamador, entre outros.

Sub-segmentos: quem detém o quê

SUB-SEGMENTO	REGULAMENTAÇÃO ATUAL
 Telefonia Fixa	Concessão ou autorização para o STFC. Lei nº 9.472/1997 (LGT) e regulamentos da Anatel.
 Comunicação Móvel	Autorização de SMP, SME, Rádiochamada, SMGS, SMA ou SMM. Resolução nº 717/2019 (SMP) e demais normas da Anatel.
 Comunicação Multimídia	Autorização de SCM ou redes/circuitos especializados. Resolução nº 614/2013 e demais normas da Anatel.
 TV por Assinatura	Concessão de TV a Cabo ou autorização para MMDS, DTH e TV por assinatura. Lei nº 12.485/2011 e regulamentos da Anatel.
 Rádiodifusão	Concessão de Rádio e TV ou autorização para transmissão/repetição. Lei nº 4.117/1962 e regulamentos da Anatel.
 Outros serviços	Autorização para SLP, Rádio Cidadão e Radioamador, entre outros. Resoluções específicas da Anatel e normas setoriais.

Principais serviços de telecomunicações

Serviços de telecomunicações de interesse coletivo, cada um com características e finalidades específicas.

**SMP****Serviço Móvel
Pessoal**

- Comunicação **móvel terrestre** de interesse coletivo.
- Suporta comunicação entre terminais móveis e com outras redes de telecomunicações. Prestado em **regime privado**, mediante autorização.

**SME****Serviço Móvel
Especializado**

- Comunicação móvel de interesse coletivo, orientada principalmente à comunicação **por despacho entre pessoas e grupos** de usuários.
- Prestado em **regime privado**, mediante autorização.

**SCM****Serviço de
Comunicação
Multimídia**

- Serviço fixo de interesse coletivo para transmissão, emissão e recepção de **informações multimídia**.
- Constitui a principal base regulatória do provimento de **internet banda larga fixa**.

**SeAC****Serviço de Acesso
Condicionado**

- Serviço de interesse coletivo destinado à distribuição de **conteúdos audiovisuais em pacotes de canais**, independentemente da tecnologia utilizada.
- É a estrutura regulatória da **TV por assinatura**.

**STFC****Serviço Telefônico
Fixo Comutado**

- Serviço de **voz entre pontos fixos**, utilizando processos de telefonia.
- Serviço de interesse coletivo, podendo ser prestado em **regime público ou privado**.



Todos esses serviços são de **interesse coletivo** e possuem regulamentação própria, definida pela Anatel.

O Regulamento dos Serviços de Telecomunicações

ART. 21

A Agência exercerá seu poder normativo em relação aos serviços de telecomunicações mediante Resoluções do Conselho Diretor, que aprovarão Regulamentos, Planos e Normas.

ART. 38

Caberá à prestadora, quando da instalação de estação de telecomunicações, dispor de projeto técnico, manter documentação atualizada e obter a consignação de radiofrequência necessária.

CAPÍTULO III

Das Redes de Suporte — Art. 59

As redes de suporte a serviço prestado no interesse coletivo serão organizadas como vias integradas de livre circulação: é obrigatória a interconexão entre as redes, devendo ser assegurada a operação integrada em âmbito nacional e internacional.

Este é o mesmo princípio do Art. 146 da LGT — retomado aqui em nível de regulamento específico.

Novo Marco Regulatório 2019

A Lei 13.879/2019 e a transição de um modelo de concessões rígidas para um regime de autorizações flexíveis.



MOTIVAÇÃO

- Enfrentar as rápidas **transformações tecnológicas** e de mercado.
- Reduzir barreiras à entrada e estimular a **competição**.
- Aumentar a eficiência e a **qualidade** dos serviços para o usuário.
- Harmonizar o marco regulatório brasileiro com as **melhores práticas internacionais**.



RESULTADO

- Substituição do regime de concessões por **autorizações flexíveis**.
- Mais **agilidade** para ofertar serviços e lançar novas tecnologias.
- Maior **segurança jurídica** e previsibilidade regulatória.
- Foco da regulação em deveres, resultados e **proteção ao usuário**.
- Ambiente mais dinâmico, **inovador** e favorável ao **investimento**.



O Novo Marco Regulatório de 2019 moderniza o setor de telecomunicações, colocando o **usuário no centro**, promove a **inovação** e impulsiona o **desenvolvimento econômico** e **social** do país.

Concessão, **Permissão** e Autorização



DEFINIÇÃO DE OUTORGA PELA LGT

A prestação de serviços de telecomunicações no regime público depende de outorga do Poder Público, que poderá ser feita mediante concessão, permissão ou autorização (Art. 65 da LGT).



REGIME PÚBLICO

Concessão (Art. 83–99)

Delegação mediante contrato, por prazo determinado (máx. 20 anos, prorrogável uma vez), outorgada por licitação, com obrigações de universalização e continuidade.



REGIME PÚBLICO • CARÁTER EXCEPCIONAL

Permissão (Art. 118–119)

Atribuída em situação excepcional que comprometa o funcionamento do serviço, em caráter transitório, precedida de licitação simplificada.



REGIME PRIVADO

Autorização (Art. 131–135)

Ato administrativo vinculado que faculta a exploração do serviço no regime privado, condicionado à disponibilidade de radiofrequência e projeto tecnicamente viável.



Atualização – Lei nº 15.324/2026: desde janeiro de 2026, a LGT também admite **cooperativas** como titulares de concessão, permissão e autorização (arts. 83, 86, 87, 90 e 133 alterados), em igualdade de condições com empresas. Retomado na Sessão 3, no contexto do novo edital do STFC.



Os três eixos do novo marco



Migração de concessão para autorização

Operadoras do STFC podem migrar do regime de concessão para autorização, com mais flexibilidade e menos exigências burocráticas.



Atualização do regime de outorga

Privilegia a autorização em vez da concessão, reduzindo a necessidade de garantias de continuidade de serviço.



Ampliação do uso de radiofrequências

Facilita o uso do espectro e prevê novas licitações para atribuição de frequências.

Como contrapartida, as concessionárias que migram ficam **dispensadas de obrigações** como os Postos de Serviço de Telecomunicações (PST) — e assumem **compromissos de investimento em infraestrutura**.

A própria substituição de metas de PST por metas de backhaul já havia sido iniciada em 2007-2008, no âmbito do *Estudo Técnico para Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil* (Anatel, abril de 2008) e do PGMU então revisado. O plano regulatório que nasceu desse estudo — a **Resolução Anatel nº 516/2008 (PGR)** — foi formalmente revogado em 2019, mesmo ano da **Lei 13.879**, marcando a passagem para este novo ciclo regulatório.

O que são **bens reversíveis**

Na privatização do Sistema Telebrás (1998), os contratos de concessão incluíram cláusulas de reversibilidade: ao final da concessão, a infraestrutura essencial do STFC (postes, cabos, centrais) deveria retornar ao poder concedente.

Com a perda de relevância da telefonia fixa frente à telefonia móvel e à banda larga, esses bens tornaram-se fonte de disputas: como identificar, controlar e valorar o que era, de fato, "reversível"?

A Lei nº 13.879/2019 abriu caminho para resolver essa disputa: ao permitir a migração de concessão para autorização mediante compromissos de investimento, reduziu a importância prática dos bens reversíveis — no regime de autorização, não há reversão ao fim do contrato.



Bens reversíveis são ativos essenciais vinculados à concessão que, ao final do contrato, **retornariam ao poder concedente**. O novo marco regulatório tornou essa reversão desnecessária ao priorizar **compromissos de investimento** e a continuidade dos serviços.

O desfecho: como Oi, Telefônica, Claro e Algar resolveram a questão

Entre 2024 e 2025, o TCU homologou acordos de conciliação entre a Anatel e as grandes concessionárias, encerrando décadas de litígio sobre os bens reversíveis, ao mesmo tempo em que essas empresas migraram do regime de concessão para o de autorização.



R\$ 240 mi

em investimentos comprometidos
pela Algar
(acordo TCU, set/2025)



4

grandes operadoras com acordo
homologado: Oi, Telefônica,
Claro e Algar



100 ERBs

de SMP 4G+ prometidas pela Algar
em áreas rurais e de baixa renda

Os acordos "transformam litígios incertos em investimentos" (voto do relator no TCU) — encerrando o regime de bens reversíveis e as metas do PGMU para as empresas que migraram. Fonte: [TeleSíntese](#).

O futuro do STFC em **regime público**

Os contratos de concessão do STFC em vigor tinham termo final em 31/12/2025. A Anatel elaborou um novo Edital de Licitação para outorgar a concessão do STFC em regime público a partir de 2026 — mas agora restrito às localidades onde o serviço de voz ainda não tem alternativa competitiva.



Escopo reduzido

O novo edital cobre apenas municípios classificados como pouco ou não competitivos (categorias 1 a 4 do PGMC) — **mais de 14.800** localidades.



Fora do escopo

Longa distância nacional (LDN) e internacional (LDI) foram **excluídas** — sinal de que esses serviços já não dependem de regime público.



Reorganização das Áreas Locais

Resolução nº 768/2024: a partir de jan/2026, as Áreas Locais do STFC passam a coincidir com as **67 Áreas de Numeração (DDDs)** do país.



Cooperativas habilitadas

A Lei nº 15.324, de 6/1/2026 — sancionada dias antes deste edital — alterou a LGT (arts. 83, 86, 87, 90 e 133) para permitir que **cooperativas**, e não apenas empresas, disputem a concessão.

O Serviço Limitado Privado (SLP)

DEFINIÇÃO

O SLP é um serviço de telecomunicações de **interesse restrito**, explorado em âmbito nacional e internacional, no **regime privado**, destinado ao uso do próprio executante ou prestado a determinados grupos de usuários selecionados pela prestadora — abrangendo múltiplas aplicações.

ART. 5º E 5-A

A exploração do SLP depende de **prévia autorização da Anatel** — exceto quando a rede de suporte utilizar exclusivamente meios confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.

Prazo, prorrogação e **vedações**

ART. 7º

A autorização de uso de radiofrequências associada ao SLP é expedida por **até 20 anos**, a título oneroso, **prorrogável** por igual período, por **uma única vez** — requerimento de prorrogação **até 3 anos antes do vencimento**.

ART. 19

É vedada: (I) a interconexão entre redes de suporte ao SLP; e (II) a interconexão entre redes de suporte ao SLP e redes de suporte a serviço de interesse coletivo.

Essa vedação é o que garante o caráter **privativo e isolado** das redes SLP — exatamente o que torna esse serviço adequado a redes de comando e controle militares.

Tecnologias de rádio cobertas pelo SLP

No campo de batalha, o SLP integra múltiplas tecnologias de rádio, escolhidas conforme critérios de usabilidade, desempenho, escalabilidade e segurança.



Redes convencionais VHF/UHF

Rádio de combate tradicional, de curto alcance e fácil instalação.



Redes LTE

Dados de alta capacidade para comando e controle digitalizado.



P25 (Project 25)

Padrão digital norte-americano de rádio troncalizado para segurança pública e forças armadas.



TETRA

Padrão digital europeu de rádio troncalizado, equivalente ao P25.



Redes Rádio Fixas

Enlaces ponto a ponto de longo alcance para interligação de Postos de Comando.



Rádios cognitivos

Linha de pesquisa do próprio IME para lidar com cenários de espectro sobrecarregado.



RITEX

Rede de transmissão de dados via satélite, garantindo alcance estratégico e alta disponibilidade.



EBNET

Rede de banda larga militar para dados e serviços multimídia avançados em ambiente tático.



Todas essas tecnologias são **redes cobertas pelo SLP**, garantindo interoperabilidade, integração e segurança nas comunicações em apoio às missões e operações militares.

O SLP digitalizado é uma aplicação direta do que a literatura chama de *computação pervasiva*: sensores, redes de identificação por radiofrequência (RFID) e dispositivos embutidos no ambiente operacional, coordenando-se para dar comando e controle em tempo real — sem que o operador “veja” o computador. [Ver Glossário.](#)

Classificação das tecnologias de rádio cobertas pelo SLP

As tecnologias cobertas pelo SLP podem ser classificadas conforme o meio de transmissão predominante utilizado em suas redes.

1 Redes que utilizam radiofrequências em várias faixas distintas



Redes convencionais VHF/UHF

Rádio de combate tradicional, de curto alcance e fácil instalação.



Redes LTE

Dados de alta capacidade para comando e controle digitalizado.



P25 (Project 25)

Padrão digital norte-americano de rádio troncalizado para segurança pública e forças armadas.



TETRA

Padrão digital europeu de rádio troncalizado, equivalente ao P25.



Redes Rádio Fixas

Enlaces ponto a ponto de longo alcance para interligação de Postos de Comando.



Rádios cognitivos

Linha de pesquisa do próprio IME para lidar com cenários de espectro sobrecarregado.

2 Redes que utilizam prioritariamente meios confinados



RITEX

Rede de transmissão de dados via satélite, garantindo alcance estratégico e alta disponibilidade.

Utiliza prioritariamente meios confinados, embora parte do **backbone** seja coberta com enlaces rádio.



EBNET

Rede de banda larga militar para dados e serviços multimídia avançados em ambiente tático.

Utiliza prioritariamente meios confinados, embora parte do **backbone** seja coberta com enlaces rádio.



Todas essas tecnologias são **redes cobertas pelo SLP**, garantindo interoperabilidade, integração e segurança nas comunicações em apoio às missões e operações militares.

Aspectos Regulatórios de Telecomunicações

sessão 3/2026

Prof MS Clayton Jones Alves da Silva

